

刑法
No17

共通問題 H30-17

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】における甲の罪責について、判例の立場に従って検討した場合、正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、バーの経営者Aから現金を強取しようと考え、12歳の長男乙に、「Aのバーに行ってお金をとってきて。覆面を付けて、『金だ。』とか言ってモデルガンを見せなさい。」と言いつかせた。乙は、当初警察に捕まることを恐れて嫌がっていたが、結局小遣い欲しさから承諾し、甲から覆面とモデルガンを受け取った。

乙は、Aのバーまで行き、甲から指示された方法に従って、覆面を付けモデルガンを拳銃のように見せ掛け、Aを脅迫してその反抗を抑圧した。さらに、乙は、自己の判断により、外から人が来ないようにするためバーの出入口ドアの鍵を掛け、Aをバーのトイレに閉じ込めた。その後、乙は、レジ内の現金を強取し、外に出ようとしたところ、トイレから脱出して乙に向かってきたAから腕をつかまれたため、これを激しく振り払った。その結果、Aは転倒して負傷した。

乙は、逃走して自宅に戻り、強取した現金を全て甲に渡した。甲はその現金の中から乙に小遣いを与え、その余を生活費等に費消した。

1. 強盗致傷罪の教唆犯が成立する。
2. 強盗罪の間接正犯が成立する。
3. 強盗致傷罪の間接正犯が成立する。
4. 強盗罪の共同正犯が成立する。
5. 強盗致傷罪の共同正犯が成立する。

【事例】は、最決平13.10.25の事案をベースに、強盗致傷罪における「強盗の機会」(最判昭24.5.28、百選Ⅱ [第7版] 44事件) 及び結果的加重犯の共同正犯 (最判昭26.3.27、百選Ⅰ [第7版] 79事件) の事案・論点を加えたものである。

① 乙の行為について

乙は、Aを脅迫してその反抗を抑圧した上、現金を強取し、逃走の際に、Aを転倒させ負傷させている。そこで、乙の行為が強盗致傷罪に当たるかが問題となる。死傷の結果については、強盗の手段としての暴行・脅迫から生じたものに限られるとする見解(手段説)もあるが、強盗の機会になされたものであれば足りるとする見解(機会説)が通説・判例である。

最判昭24.5.28(百選Ⅱ [第7版] 44事件)は、「刑法第240後段の強盗殺人罪は強盗犯人が強盗をなす機会において他人を殺害することによりて成立する罪である」とした上で、「家人が騒ぎ立てたため他の共犯者が逃走したので被告人も逃走しようとしたところ同家表入口附近で被告人に追跡して来た被害者兩名の下腹部を日本刀で突刺し死に至らしめたというのである。即ち殺害の場所は同家表入口附近といつて屋内か屋外か判文上明でないが、強盗行為が終了して別の機会に被害者兩名を殺害したのではなく、本件強盗の機会に殺害したことは明である。然らば原判決が刑法第240条に問擬したのは正当」としてしている。

【事例】において、「乙は、レジ内の現金を強取し、外に出ようとしたところ、トイレから脱出して乙に向かってきたAから腕をつかまれたため、これを激しく振り払った。その結果、Aは転倒して負傷した」とされており、強盗の現場で、逃走の際に強盗行為に連続して上記暴行行為に及び、その結果Aの傷害が生じているので、強盗の機会に傷害の結果が生じたといえる。よって、乙の行為は強盗致傷罪に当たる。

② 甲に成立する責任類型について

甲は、刑事未成年者である12歳の長男乙を利用して犯罪を実現している。そこで、甲に成立する責任類型が問題となる。

最決平13.10.25は、「本件当時 [12歳の長男] Bには是非弁別的能力があり、被告人の指示命令はBの意思を抑圧するに足る程度のもではなく、Bは自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したことなどが明らかである。これらの事情に照らすと、所論のように被告人につき本件強盗の間接正犯が成立するものとは、認められない。そして、被告人は、生活費欲しさから本件強盗を計画し、Bに対し犯行方法を教示するとともに犯行道具を与えるなどして本件強盗の実行を指示命令した上、Bが奪ってきた金品をすべて自ら領得したことなどからすると、被告人については本件強盗の教唆犯ではなく共同正犯が成立する」としてしている。

【事例】において、「乙は、Aのバーまで行き、甲から指示された方法に従って、覆面を付けモデルガンを拳銃のように見せ掛け、Aを脅迫してその犯行を抑圧した」上で、「さらに、乙は、自己の判断により、外から人が来ないようにするためバーの出入口ドアの鍵を掛け、Aを店内のトイレに閉じ込めた。その後、乙は、レジ内の現金を強取し、外に出ようとしたところ、トイレから脱出して乙に向かってきたAから腕をつかまれたため、これを激しく振り払う」という行為に及んでおり、乙は自らの意思により本件強盗の実行を決意した上、臨機応変に対処して本件強盗を完遂したといえるので、甲が乙の行為を支配していたとはいえず、甲に間接正犯は成立しない。また、「乙は、逃走して自宅に戻り、強取した現金を全て甲に渡し」た上、「甲はその現金の中から乙に小遣いを与え、その余を生活費等に費消し」ていることから、甲には正犯意思が認められ、教唆犯では

なく共同正犯が成立する。よって、甲には、共同正犯が成立する。なお、乙は、12歳であるので責任能力が否定されるため、不可罰となる。

③ 結果的加重犯と共同正犯について

①で検討したように、甲には共同正犯が成立するところ、共犯者乙の行為は強盗罪の結果的加重犯である強盗致傷罪に当たる。もっとも、甲は、強盗罪の共同実行の意思しか有していなかった。そこで、甲は、いかなる範囲で共同正犯の責任を負うのが問題となる。

最判昭26.3.27（百選Ⅰ〔第7版〕79事件）は、「相被告人Aは被告人と共謀の上原判示の如く強盗に着手した後、家人に騒がれて逃走し、なお泥棒、泥棒と連呼追跡されて逃走中、警視庁巡査に発見され追付かれて将に逮捕されようとした際、逮捕を免れるため同巡査に数回切りつけ遂に死に至らしめたものである。されば右Aの傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであつて、強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うべきものである……それ故相被告人Aの行為について被告人も責任を負わなければならない」として、強盗の機会における致死傷結果について、他の共犯者にも共同正犯が成立するとしている。

【事例】において、Aへの致傷結果は、強盗の機会に行われた乙の暴行から生じたものであるから、共犯者である甲も、強盗致傷罪の責任を負う。よって、甲は、強盗致傷罪の範囲で共同正犯の責任を負う。